

1500122-97.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078763/2021 - DEL.POL.LEME, 16900900 - DEL.POL.LEME, 1595/21/807 - DEL.POL.LEME, 2078763 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ BARRETO DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500122-97.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500122-97.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078763/2021 - DEL.POL.LEME, 16900900 - DEL.POL.LEME, 1595/21/807 - DEL.POL.LEME, 2078763 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ BARRETO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

LUIZ BARRETO DOS SANTOS foi denunciado porque em 20 de março de 2021, no Município de Leme, traria consigo drogas (63 pinos de cocaína) para entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação a fls. 17.

O réu foi notificado (fls. 89) e apresentou defesa prévia (fls. 105/107).

A denúncia foi recebida (fls. 109/110).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a elevação da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução

da pena na forma do artigo 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Defesa requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a não condenação à pena de multa, a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação provisória (fls. 17/18) e laudo químico-toxicológico (fls. 86/88).

A autoria é certa.

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, discorreu que, em patrulhamento, deparou-se com uma motocicleta com placas de Araras, ao perceber a presença da guarnição, o réu empreendeu fuga por, aproximadamente, 20 minutos, inclusive em contramão de direção, até que caiu ao solo. Em busca pessoal, no interior da pochete do réu, foram encontradas 63 porções de cocaína.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Guilherme Zuffo Veneroso. Disse que, em patrulhamento, avistou uma motocicleta com placas de Araras, o réu empreendeu fuga, em alta velocidade, trafegou na contramão de direção, foi solicitado apoio, o réu caiu ao solo, em busca pessoal, foram encontradas porções de droga. O réu não apresentou CNH.

O réu disse que tem 23 anos, convive em união estável, tem 01 filho de 02 anos, estudou até o 01ª ano do ensino médio, trabalhava como servente de pedreiro e auferia rendimentos de R\$ 700,00, ao mês, não ostenta antecedentes criminais, não praticou atos infracionais. Disse que praticou o crime, trazia consigo drogas porque passava por necessidade econômica. Não fugiu dos policiais.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; afirmaram que visualizaram o réu, que conduzia uma motocicleta, e empreendeu fuga ao avistar a viatura, foi perseguido e, momentos depois, perdeu o controle do veículo e caiu. Procedida a abordagem, em busca pessoal, foram localizadas, na pochete do réu, 02 kits contendo 63 porções de cocaína.

O réu confessou o crime, certo que a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga – indicam que os entorpecentes pertenciam ao réu e eram destinados ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena-base no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, o réu confessou o crime, mas, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal. Mantenho a pena aplicada na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11343/06. Assim, reduzo a pena em 2/3 e fixo a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de 01 salário-mínimo a ser destinado a instituição beneficente a ser indicada pelo juízo da execução criminal, medidas que tem o condão de evitar a reincidência e reparação do dano social.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu LUIZ

BARRETO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pagamento de 01 salário-mínimo, a ser destinado a instituição beneficente a ser indicada pelo juízo da execução criminal.

Determino a incineração das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Leme, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA